INTERPRETACIÓN DE LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Demandante:	**CONSORCIO KIMBIRI** (en los sucesivo, la Contratista o la Demandante)
Demandado:	**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI** (en lo sucesivo, la Entidad o la Demandada)
TRIBUNAL ARBITRAL:	Abog. Daniel Triveño Daza (Árbitro Único)
SECRETARIA ARBITRAL:	Raida Yovana Flores Cayllahui Secretaria Arbitral-CECARD

Resolución N° 38

En Lima, al 06 día del mes de octubre del año dos mil veinticinco, el Tribunal Arbitral Unipersonal, luego de haber emitido el Laudo Final mediante Resolución Arbitral No. 35, viene a resolver la solicitud de interpretación presentada por la demandante.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante notificación de fecha 22 de julio de 2025, la Secretaría Arbitral notificó el Laudo Final que resolvió las controversias, dentro del plazo correspondiente a cada una de las partes.

2. El 11 de agosto de 2025, la Contratista presentó su solicitud de interpretación del Laudo Final en los siguientes términos:

> *"**…SOLICITAMOS INTERPRETACIÓN DE LAUDO RESPECTO AL PRIMER, TERCER, QUINTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO EXTREMO RESOLUTIVO DEL LAUDO,** en el sentido siguiente:*
>
> *i) **SOBRE EL PRIMER EXTREMO RESOLUTIVO**, debiendo interpretar o aclarar la declaración de improcedencia de mayores gastos generales variables derivados de la ampliación de plazo No. 09.*
> *ii) **SOBRE EL TERCER ETREMO RESOLUTIVO**, debiendo interpretar o aclarar la declaración de improcedencia de la ampliación de plazo No. 10 y consecuente reconocimiento de mayores gastos generales variables.*
> *iii) **SOBRE EL QUINTO EXTREMO RESOLUTIVO**, debiendo interpretar o aclarar la declaración de improcedencia de mayores gastos generales variables derivados de la ampliación de plazo No. 11.*
> *iv) **SOBRE EL SÉPTIMO Y NOVENO EXTREMO RESOLUTIVO**, debiendo interpretar o aclarar respecto a la declaración de "validez" del acto administrativo contenido en la Carta No. 045-2022-MDK/GM de fecha 12 de diciembre de 2022.*
> *v) **SOBRE EL OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO**, corresponde interpretar, la decisión en el extremo que dispone NO CORRESPONDE ordenar a la Entidad a pagar la suma de S/. 282,320.08 (Doscientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Veinte con 08/100 Soles) más IGV más reajustes e intereses, por concepto de utilidad dejada de percibir".*

3. Correspondiendo a lo estipulado en el numeral 2 del artículo 56 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas–CECARD; mediante Resolución N° 36 de fecha 13 de agosto de 2025, la secretaria arbitral

corrió traslado a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI de la Solicitud de Interpretación de Laudo Final formulada por la Contratista, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificado, exprese lo conveniente a su derecho.

4. Con fecha 27 de agosto de 2025, la Entidad presentó su escrito de *"Apersonamiento, Absuelvo traslado de la solicitud de interpretación del laudo"*, precisando sustancialmente, y en los siguientes términos, como sigue:

> *"**2.1. Sobre los puntos primero y quinto del laudo (mayores gastos generales)***
> *(…)*
> *La calificación de "INFUNDADO" es una decisión sustantiva correcta cuando la pretensión no está respaldada por la prueba requerida.*
> *(…)*
> ***2.2. Sobre el punto tercero del laudo (ampliación de plazo No. 10)***
> *(…)*
> *En el laudo arbitral claramente se explica que la pretensión fue declarada infundada porque el Contratista no acreditó… de forma fehaciente al no constar un análisis pluviométrico del real impacto de las lluvias en los trabajos".*
> *…la Contratista NO ha podido probar la falta de motivación de la Resolución de Gerencia Municipal No. 524-2022-MDK/GM de fecha 07.12.2022 y estableció que es un acto administrativo VÁLIDO y EFICAZ, con todos sus efectos legales. Esta es una conclusión fáctica y legal basada en la valorización de las pruebas, y no un "extremo oscuro, impreciso o dudoso".*
> *(…)*
> ***2.3. Sobre los puntos séptimo y noveno del laudo (resolución contractual)***
> *(…)*
> *La solicitud del Consorcio para que se reevalúe si el 80% del avance programado se hubiera logrado con las ampliaciones o para que se cambie la conclusión sobre la validez del acto administrativo no es una solicitud de interpretación, sino una clara impugnación de las conclusiones del árbitro sobre los hechos y el derecho.*
> ***2.4. Sobre la pretensión de pago de utilidades dejadas de percibir (punto octavo del laudo)***

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

El Consorcio vincula su pretensión de lucro cesante a la resolución del contrato, argumentando que, si esta fuera declarada inválida, la pretensión de lucro cesante debería ser declarada fundada… al amparar la solicitud del Contratista… se estaría… desnaturalizando la institución… de interpretación de laudo…

(…)

Por todo lo expuesto, la Municipalidad Distrital de Kimbiri solicita respetuosamente que el Árbitro Único declare INFUNDADA la solicitud de interpretación…"

5. Mediante Resolución No. 37 de fecha 08 de septiembre de 2025, se dejó constancia de los escritos presentados por las partes relacionados con la interpretación, asimismo, se hizo presente el apersonamiento del Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Kimbiri, y se procedió a fijar el plazo en 10 días hábiles para que el Tribunal Arbitral Unipersonal resuelva la solicitud de interpretación de laudo, plazo que se prorrogó de forma automática en ese mismo acto por 10 días hábiles adicionales, en ejercicio de la facultad conferida por el numeral 2 del artículo 56º del Reglamento del CECARD.

6. En ese sentido, este Tribunal Arbitral procede a resolver, dentro del plazo fijado, la solicitud presentada, lo cual se realizará en la presente resolución, de acuerdo a los considerandos siguientes.

II. SOBRE EL RECURSO DE INTERPRETACIÓN

7. Este Tribunal Arbitral Unipersonal, a mérito de motivar debidamente su decisión, referirá un marco conceptual abordando la interpretación; de forma posterior, se presentará la consideración acerca de la solicitud en cuestión.

a) Marco Conceptual de la Interpretación

8. Como bien lo señala la Ley de Arbitraje, el objeto de la interpretación es solicitar al Tribunal Arbitral, que aclare aquellos puntos de la parte resolutiva de sus decisiones que resultan oscuros o que generen dudas respecto de su aplicación.

9. Craig, Park y Paulsson respecto de la aclaración o interpretación indican:

> *"El propósito de la disposición es permitir la aclaración de un laudo para permitir su correcta ejecución (a modo de ejemplo, si pareciera haber mandatos en conflictos en la parte operativa del laudo). La aclaración no puede ser usada para solicitar al Tribunal que explique, o que reformule, sus razones. No significa una oportunidad para que el Tribunal reconsidere su decisión. Si esa fuera la base de la solicitud de la parte el tribunal contaría con suficiente fundamento en encontrar como innecesario o inapropiado el conceder la "interpretación" requerida"*[1].

(El subrayado es agregado).

Centro de Conciliación y Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

10. Asimismo, en el caso internacional de Wena Hotels Limited vs. República Árabe de Egipto, en el cual el Tribunal Arbitral debía resolver un recurso de interpretación se señaló:

> *"De acuerdo con el propósito de la interpretación lo que se busca es obtener la aclaración sobre lo que significa o quiso decir una parte decisoria de un laudo arbitral. No se puede interponer para el propósito de obtener una respuesta o resolución en relación con cuestiones que no fueron resueltas con carácter obligatorio en la decisión precedente"*[2]. (El subrayado es agregado).

---

[1] Traducción libre del siguiente texto: "The purpose of the provision is to permit clarification of an award so as to permit its correct execution (as, for instance, if there would appear to be conflicting commands in the operative sections of the award). It is not to be used to require the tribunal to explain, or to reformulate, its reasons. It does not provide an occasion for the reconsideration by the tribunal of its decision. Should this be the basis of the party's application the tribunal will be quite justifies in finding it unnecessary or inappropriate to render the requested 'interpretation'".
CRAIG W. Lawrance , PARK William W. and PAULSSON Jan, *International Chamber of Commerce Arbitration*, 3° Ed., Oceana Publications Inc., ICC, p. 408.

[2] Traducción libre del siguiente texto:

11. Por tanto, **la interpretación no puede ser utilizada para volver a debatir sobre temas que ya han sido objeto de discusión y sobre los cuales el Tribunal Arbitral ya ha manifestado su decisión**; es decir que, dicha solicitud no puede ser entendida como una apelación. Por el contrario, sólo puede ser usada cuando resulte necesaria para la ejecución del laudo.

Solicitud de Interpretación del CONSORCIO KIMBIRI

12. La Contratista CONSORCIO KIMBIRI solicitó la Interpretación respecto a varios resolutivos del Laudo Final, en virtud de ciertos argumentos que esgrimen para fundamentar la necesidad de una interpretación al respecto.

13. La Contratista ha indicado que es necesario que el Tribunal Arbitral aclare lo que les parece, resulta impreciso o dudoso en torno a lo resuelto en el primero, tercer, quinto, séptimo, octavo y noveno extremo del resolutivo.

14. Al respecto conviene traer a colación lo ya resuelto en el Laudo en la parte resolutiva respecto a las pretensiones del proceso arbitral y como siguen:

> *"**PRIMERO: DECLARAR FUNDADO EN PARTE,** el primer punto controvertido referido a la primera pretensión principal de la demanda del Consorcio y en ese sentido, **FUNDADA** en la parte que **CORRESPONDE** declarar que el Consorcio tiene derecho a que se le reconozca a su favor la ampliación de plazo N° 09 por diecinueve (19) días calendario. Declárese **INFUNDADA**, en la parte que exige que se ordene a la Entidad pagar los mayores gastos generales variables por la suma de S/ 136.159.48 (Ciento treinta y seis mil ciento cincuenta y nueve con 48/100 soles) incluido IGV, más reajustes e intereses.*
> *(…)*

"Accordingly, the purpose of an interpretation is to obtain a clarification of the meaning or scope of an award. It cannot be invoked for the purpose of obtaining an answer or ruling regarding points which were not settled with binding force in the underlying decision".
Parágrafo 104 de la Decisión del caso: Wena Hotels Limited vs. República Árabe de Egipto (Caso ARB/98/4).

***TERCERO: DECLARAR INFUNDADO**, el tercer punto controvertido referido a la tercera pretensión principal de la demanda del Consorcio y en ese sentido, **NO CORRESPONDE** declarar que el Consorcio tiene derecho a que se le reconozca a su favor la ampliación de plazo N° 10 por catorce (14) días calendario. Así como **NO CORRESPONDE** que se ordene a la Entidad pagar los mayores gastos generales variables por la suma de S/ 100.328.04 (Cien mil trescientos veintiocho con 04/100 soles) incluido IGV, más reajustes e intereses.*

(…)

***QUINTO: DECLARAR FUNDADO EN PARTE**, el quinto punto controvertido referido a la quinta pretensión principal de la demanda del Consorcio y en ese sentido, **FUNDADA** en la parte que **CORRESPONDE** declarar que el CONSORCIO tiene derecho a que se le reconozca a su favor la ampliación de plazo N° 11 por cinco (5) días calendario. Declárese **INFUNDADA**, en la parte que exige que se ordene a la Entidad pagar los mayores gastos generales variables por la suma de S/. 35, 831.44 (treinta y cinco mil ochocientos treinta y uno con 44/100 soles) incluido IGV, más reajustes e intereses.*

(…)

***SÉPTIMO: DECLARAR FUNDADO EN PARTE**, el séptimo punto controvertido referido a la séptima pretensión principal de la demanda del Consorcio y en ese sentido, **FUNDADA** en la parte que **CORRESPONDE** declarar INEFICAZ la resolución del contrato plasmada en la carta Nº 045- 2022-MDK/GM de fecha 13 de diciembre de 2022. Declárese **INFUNDADA**, en la parte que **NO CORRESPONDE** declarar inválida la resolución del contrato.*

***OCTAVO: DECLARAR INFUNDADO**, el octavo punto controvertido referido a la octava pretensión principal de la demanda del Consorcio y en ese sentido, **NO CORRESPONDE** ordenar a la Entidad a pagar la suma de S/ 282.320,08 (Doscientos ochenta y dos mil trescientos veinte con 08/00 soles) más IGV más reajustes e intereses, por concepto de utilidad dejada de percibir.*

***NOVENO: DECLARAR FUNDADO EN PARTE**, el noveno punto controvertido referido a la primera pretensión principal de la demanda acumulada de la Entidad y en ese sentido, **FUNDADA** en la parte que **CORRESPONDE** declarar la **VALIDEZ** de la resolución del Contrato N° 060-2021-MDK GM/LOG, contenida y comunicada mediante carta N° 045-2022-MDK/GM, de fecha 13 de diciembre del 2022. Más declárese **INFUNDADA,** en la parte que **NO CORRESPONDE** declarar su eficacia legal al no haber sido comunicada mediante conducto notarial en el domicilio físico de la Contratista.*

15. Sin embargo, a pesar de lo ya resuelto, la Contratista ha indicado que aun así es necesario realizar aclaraciones y precisiones, en ese sentido, el Tribunal Unipersonal analizará las dudas de la Contratista para efectos de corroborar si se corresponden con el marco de una interpretación o por el contrario si prefiguran un ánimo apelatorio. Para dichos efectos el Árbitro Único se pronunciará sobre cada una de las dudas de la Contratista en el orden que considere conveniente para mejor abordar y resolver la solicitud de interpretación.

16. Al respecto, **sobre el tercer resolutivo (i),** conviene traer a colación lo ya resuelto en el Laudo en la parte argumentativa, respecto a la razón principal que motivó a que el presente Tribunal Arbitral Unipersonal no conceda el pedido de Ampliación de Plazo No. 10 como el pedido de mayores gastos generales variables vinculados, como sigue:

> *"10.108. Sin perjuicio de ello, el presente Árbitro Único luego de la revisión de todo este sustento, deja constancia que se encuentra en el mismo punto de partida, antes de revisar la prueba a la vista y subsistiendo por ello la pregunta principal:* ***¿Cuál es la real intensidad de las lluvias que imposibilitó los trabajos?***
>
> *10.109. La pregunta subsiste y no ha podido ser respondida por los sustentos de la Contratista, dado que las pruebas aportadas por esta son semiplenas, no son evidentes por sí mismas, ya que de las fotografías por si solas y del registro pluviométrico por sí solo, solo se desprende la presencia de lluvias, sí,* ***pero no la intensidad de las mismas****, que es el elemento central y determinante en la configuración de la causal de ampliación de plazo.*
>
> *10.110. Por lo anterior el énfasis del presente Árbitro Único en el análisis pluviométrico se torna en definitivo, y que por lo general se presenta en estos casos de ampliaciones de plazo por lluvias y que incluye, solo para efectos ilustrativos, aunado al registro del SENAMHI y las fotografías,* ***los umbrales [que por lo general en algunos casos inclusive se encuentran detallados en las Bases del proceso] de los mm/hora y su***

clasificación, siendo esto último fundamental para establecer las distinciones entre precipitaciones pluviales débiles o de alta intensidad, siendo estas últimas las que por lo general afectan los avances en una obra*. Sin embargo, de la revisión de los Términos de Referencia de las Bases, no se tiene ninguna referencia a las lluvias en la zona ni a índices pluviales de algún tipo que permitan establecer tal clasificación.*

10.111. Conforme a lo anterior, en la Solicitud de Ampliación de Plazo No. 10 (en adelante SAP 10), tampoco obra el detalle de los umbrales oficiales del SENAMHI o índices pluviales de algún tipo que permitan al Árbitro Único interpretar adecuadamente el registro del SENAMHI presentado y determinar la real intensidad e impacto de las lluvias en la obra. Por lo que la clasificación realizada por la Contratista [en la imagen que acompaña este párrafo del laudo] es subjetiva, no habiendo cumplido con probar cuál ha sido su referencia para clasificar las lluvias como de intensidad alta en su SAP 10…

10.112. De acuerdo a lo anterior, si bien el informe del Supervisor no se encuentra ajeno a ciertas imprecisiones [como las que ya se han visto], ***al menos es consistente en lo que concierne a la afirmación de que la SAP 10 carece de un análisis técnico de la real intensidad de las lluvias que imposibilita a su vez determinar el real impacto en los trabajos, y eso si ha podido ser verificado por el Árbitro Único, hecho determinante para la improcedencia de la SAP 10 y que quedo refrendado en la RGM 524".***

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

17. Sin perjuicio en que el razonamiento del Árbitro Único es claro y sustentado en cuestiones fácticas como jurídicas, la Contratista señala que *"…consideramos que la intensidad de las lluvias no es un factor determinante en la imposibilidad de ejecución de la obra que alegamos para la solicitud de ampliación de plazo No. 10, en vista que las partidas que señalamos en nuestra solicitud, no requieren de una intensidad mediana o mayor para que se hayan visto afectadas; es decir, y a modo de ejemplo, aún si la lluvia fuese una garúa (intensidad mínima) ¿De igual forma podría realizarse el perfilado y compactado de la subrasante? La respuesta es que no, pues la humedad del material puede afectar negativamente la densidad y la estabilidad de la subrasante… en ese sentido, consideramos que no resulta clara la afirmación o conclusión a la que arriba el Árbitro Único, por cuanto, si lo que busca es determinar que intensidad*

debían tener las lluvias para afectar la ejecución de partidas en obra, debería tomar en consideración que aun cuando estas sean mínimas, la afectación es ineludible… en consecuencia, se deberá interpretar y aclarar el análisis respecto a este extremo, puesto que, de determinarse que una lluvia de intensidad mínima podría afectar a las partidas de ejecución descritas, no habría necesidad de demostrar que ellas debieron ser de magnitud considerable".

18. Sobre este cuestionamiento de la Contratista a lo resuelto por el Árbitro Único, este cumple con precisar que se configura en una evidente apelación, **dado que la Contratista afirmaría con esto que el razonamiento de los numerales 10.108 al 10.112 del laudo arbitral no serían claros o imprecisos o dudosos, cuando ya se ha precisado claramente en el Laudo Final que, el análisis pluviométrico es la variable objetiva que permitiría establecer de forma definitiva la discusión sobre la real afectación de las lluvias a los trabajos,**

19. **En ese mismo sentido, tan es así que la misma Contratista acepta la necesidad de un criterio objetivo, máxime si esta misma señala que a su parecer lo que realmente serviría para efectos de determinar la real afectación de las lluvias a los trabajos, serían los niveles de humedad. La Contratista ya con esto estaría ingresando otra variable no traída a consideración de las partes para discusión, ya que como se sabe el análisis pluviométrico (niveles de precipitación) es distinto del análisis higrométrico (niveles de humedad). Sin embargo, el análisis pluviométrico, precisamente, nos podría al menos dar alguna referencia indirecta, acorde a los mm/hora, sobre el nivel de humedad, ya que la premisa meteorológica general manejada es que *a mayor precipitación mayor humedad*[3].**

[3] "Acumulados de precipitación mayor a 30 mm, niveles de humedad relativa mayor al 80 %" En: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02977SENA-578.pdf

20. Conforme a lo anterior queda ampliamente rebatido el dicho de la Contratista, cuando señala que la intensidad de las lluvias no es determinante para verificar la real afectación de los trabajos, ya que el Contratista parte de la premisa que la sola presencia de lluvias es ya demostrativa de afectación, lo cual no se encuentra acorde con criterios objetivos conforme a lo ya visto en el Laudo.

21. **Sobre el séptimo, octavo y noveno resolutivo (ii),** conviene traer a colación lo ya resuelto en el Laudo en la parte argumentativa, respecto a la razón principal que motivó a que el presente Tribunal Arbitral Unipersonal no conceda el pedido de la Contratista de declarar la invalidez de la resolución del Contrato, y tampoco reconocer las utilidades dejadas de percibir, y como consecuencia de ello, reconocer la validez del Contrato respecto de la pretensión acumulada de la Entidad, pero precisando su ineficacia al no haber sido comunicada vía notificación notarial, como sigue:

Centro de Conciliación y Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

"10.196. A pesar de que mediante el presente laudo se está reconociendo que la Contratista tenía derecho a que se le otorgue dos de las tres ampliaciones solicitadas. ***No se verifica que esto realmente tenga una incidencia disruptiva a favor de la Contratista en paliar los efectos de la resolución total del Contrato****, no solo por el hecho que al día de hoy la obra se encuentra concluida conforme ambas partes informaron en las Audiencias del proceso [28.01.2024 y 29.04.2025], sino por el hecho que, en el mismo acto resolutivo, se dejó constancia que ya desde Enero de 2022 la Contratista presentaba problemas en alcanzar la valorización acumulada programada…*

10.197. Y que al verificarse la Valorización No. 10 correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2022, se continuó evidenciando los mismos problemas en alcanzar la valorización acumulada programada…

10.198. En ese sentido, a la fecha en que la Entidad resolvió totalmente el Contrato, y aún en el hipotético caso de haberse otorgado a la Contratista las dos ampliaciones de plazo reconocidas en esta instancia, y conforme a toda la prueba revisada por el presente Tribunal Unipersonal. El Árbitro Único llega a la convicción de que no hubiera podido revertirse la causal de resolución del Contrato por lo ya visto a lo largo de esta parte del

laudo, ***aunado al hecho que se ha declarado firme la improcedencia de la Ampliación de Plazo No. 10.*** *Por todo ello, nada indica que la Contratista hubiera podido cumplir con la ejecución del monto de la valorización acumulada al 80% conforme manda la normativa de contrataciones.*

10.199. Conforme a lo anterior, al haberse configurado la causal de resolución contractual, se determina como VÁLIDO el acto resolutivo del Contrato No. 060-2021-MDK-GM/LOG. En ese sentido, no podría esperar la Contratista que se le reconozca la utilidad que esperaba alcanzar por un contrato cuya causal de resolución pudo constatarse en la falta de ejecución de la propia Contratista.

(…)

10.201. Sin embargo, la normativa notarial vigente [DL No. 1049] en ninguno de sus apartados da a entender que los servicios notariales pueden ejecutarse mediante medios electrónicos, es decir, que pueda efectuarse una notificación notarial vía correo electrónico, este fue un debate que surgió en pandemia como se recordará, en torno a la digitalización de los servicios notariales por el cierre de actividades sociales, pero que al día de hoy sigue vigente.

(…)

10.203. En ese sentido, conforme a la prueba aportada se tiene que la Carta No. 045-2022-MDK/GM de fecha 13.12.2022, ***NO SE CONSTITUYE EN UNA NOTIFICACIÓN NOTARIAL****, ya que fue comunicada vía correo electrónica, por esa misma razón, al no cumplir la formalidad exigida por la normativa de contrataciones, sin perjuicio que es un acto válido, deviene en INEFICAZ".*

22. Sin perjuicio en que el razonamiento del Árbitro Único es claro y sustentado en cuestiones fácticas como jurídicas, la Contratista señala que *"…no existe claridad sobre tres aspectos: i) Cuáles son los motivos por el cual se considera que no se habría podido cumplir con el avance de la ejecución de la obra al 80%; ii) Cuál es la naturaleza de la RG No. 427-2022 de fecha 07.12.2022..; iii) Cuál es la consecuencia de la falta de notificación por conducto notarial del acto que resuelve el contrato bajo la normativa de contrataciones ¿Es determinante en la validez del acto?"*

23. Sobre estos cuestionamientos de la Contratista a lo resuelto por el Árbitro Único, este cumple con precisar que se configuran en evidentes apelaciones dado que remiten a cuestiones ya analizadas ampliamente en el Laudo Final. Ya que como se precisó en el Laudo, **la convicción del Árbitro Único respecto a de que la Contratista aún con la aprobación de dos de las tres ampliaciones, no habría podido cumplir con el avance al 80% al momento de la resolución, se sustentó en lo que se desprendía directamente de los medios de prueba aportados, en donde se pudo verificar que i) ya desde Enero 2022 la Contratista presentaba problemas en alcanzar la valorización acumulada programada, ii) y de que esto continúo evidenciándose en la Valorización 10 correspondiente al periodo Noviembre 2022; iii) aunado al hecho de que en este proceso se ha declarado firme la improcedencia de la Ampliación de Plazo No. 10. Siendo estas las tres razones principales que ya constan en el Laudo Final.**

24. Por otro lado, la naturaleza de la RG No. 427-2022-MDK&GDTI es clara para la propia Contratista cuando esta alegó que configura un nuevo cronograma de ejecución de obra, cronograma que si fue tomado en consideración por la Entidad en el acto resolutivo como se vio en el Laudo Final, pero que ahora mediante interpretación alega que el presente Tribunal Arbitral Unipersonal no se habría pronunciado sobre dicha naturaleza, cuando es la propia Contratista la que ya tenía en claro desde un comienzo los antecedentes de la RG 427, en la RG 373, RG 330 y RG 161.

25. Asimismo, la Contratista alega que la notificación vía conducto notarial es una formalidad no subsanable en este caso, sin embargo, el criterio del OSCE, es precisamente el de este mismo Tribunal Unipersonal cuando en la Opinión No. 035-2003, se señala sobre conservación de los actos administrativos de notificación de resolución de Contrato que *"…el acto emitido con infracción a las formalidades… considerando como tales aquellas cuya realización correcta no*

hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes...".

26. En ese sentido, la pregunta que surge: Si la resolución del Contrato se hubiera notificado notarialmente como manda la normativa de Contrataciones ¿Esto hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final de la Entidad de resolver el Contrato? La respuesta, conforme a los actos administrativos de trámite y al acto administrativo final de resolución de Contrato, como lo visto en esta instancia arbitral, se nos muestra como negativa, porque precisamente el fondo determina la validez del acto y la forma su eficacia, y en el caso de la resolución de contrato sin requerimiento previo, la notificación notarial otorga eficacia plena al acto, pero no es una formalidad que incida en el fondo, es decir, en el sentido de la decisión. **Y esto se encuentra acorde con las reglas del procedimiento administrativo que conforme a la Opinión No. 099-2022/DTN también son tomados en cuenta para la determinación de la validez y eficacia de los actos administrativos que se emiten dentro del marco de la normativa de contrataciones.**

27. Finalmente, **sobre el primero y el quinto resolutivo (iii),** conviene traer a colación lo ya resuelto en el Laudo en la parte argumentativa, respecto a la razón principal que motivó a que el presente Tribunal Arbitral Unipersonal conceda las ampliaciones No. 9 y 11, pero sin reconocimiento de pago de mayores gastos generales variables vinculados, como sigue:

> *"10.68. Sin embargo, de la revisión del expediente, no se verifica que se haya presentado la propuesta de la Licitación Pública No. No. 6-2021-MDK/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA. Sobre el particular y de la revisión probatoria, se tuvo un escrito presentado por la Contratista el 04.02.2025, titulado "Presentamos conclusiones a audiencia única y ofrecemos nuevos medios probatorios". Los medios probatorios presentados fueron los siguientes:*
> ▪ *Desagregado de Gastos Generales*
> ▪ *Propuesta presentada en Licitación Pública SM No. 01-2022-CSUNIQ-1RA. CONVOCATORIA.*

10.69. ***Sobre el desagregado de gastos generales presentado:*** *El Árbitro Único ha cumplido con constatar, directamente, que el desagregado presentado como medio probatorio,* ***NO PERTENECE al Contrato No. 060-2021-MDKGM/LOG materia de la presente controversia****, conforme se verifica…*

10.70. ***Sobre la propuesta presentada:*** *El Árbitro Único ha cumplido con constatar, directamente, que la propuesta presentada* ***NO PERTENECE a la Licitación Pública No. 6-2021-MDK/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA,*** *sino a la Licitación Pública SM No. 01-2022-CS-UNIQ-1RA. CONVOCATORIA, conforme se verifica…"*

28. Sin perjuicio del razonamiento del Árbitro Único, la Contratista señala que *"…debido a que, los medios probatorios ofrecidos para el cálculo de los mayores gastos generales variables de dichas ampliaciones no correspondían a la misma, se ha determinado declarar INFUNDADA dicha pretensión… En ese sentido, consideramos que el derecho de pago de mayores gastos generales variables que derivan de la concesión de las ampliaciones de plazo N° 09 y 11 deben ser reconocidos asimismo por el árbitro único puesto que ello deriva de un mandato legal, siendo distinto que, al no ser posible efectuar el cálculo correspondiente tampoco sea posible determinar con precisión el monto que corresponde a ellos, lo que no implica que nuestra pretensión deba ser declarada infundada sino que esta SE DEJE A SALVO para que el consorcio pueda reclamarla y/o accionarla con posterioridad según los intereses del Consorcio…En virtud de ello, y a fin de no restringir nuestro derecho de percibir el pago de los gastos generales -el cual es adquirido y otorgado por mandato de la norma- consideramos, con el mayor respeto, que, en aplicación del principio iura novit curia, y atendiendo el procedimiento que determina el marco legal vigente, debería declararse la improcedencia del reconocimiento de los gastos generales, y no su infundabilidad".*

29. Sobre esto la Entidad en su absolución a la interpretación ha precisado que *"…la razón de esta decisión fue que el Consorcio no aportó los medios de*

prueba necesarios para demostrar que el monto exigido correspondía con el cálculo que exige la normativa de contrataciones del Estado… La calificación de INFUNDADO es una decisión sustantiva correcta cuando la pretensión no está respaldada por la prueba requerida. El árbitro evaluó la pretensión y, al no encontrar sustento, la declaró infundada. La solicitud del Consorcio para que se cambie esta calificación a IMPROCEDENTE es un intento de reabrir el debate sobre la valorización probatoria, lo cual es ajeno al propósito de una interpretación. Por lo que, no es posible que se ampare mediante interpretación de laudo la solicitud de que se declare improcedente el reconocimiento y pago de gastos generales, en lugar de infundado, amparar tal petición seria modificar la decisión de fondo del laudo, con lo que estaría vulnerándose la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso arbitral".

30. Es de conocimiento conforme a la doctrina jurídica, la diferencia entre declarar una pretensión como infundada y como improcedente. Cuando se declara infundada una pretensión la decisión adquiere calidad de cosa juzgada, es decir, que ya no se puede reabrir la discusión sobre dicha materia resuelta, ya que se ha emitido pronunciamiento definitivo sobre un aspecto de fondo. En cambio, sí es declarada improcedente, quiere decir que, no entrando a tocar el fondo de la cuestión, es un requisito de forma el que impide el pronunciamiento. En ese sentido, nuestra jurisprudencia nacional, solo para fines ilustrativos menciona lo siguiente:

> *"…las consecuencias jurídicas de ambos supuestos son distintas pues mientras en la improcedencia una vez que se subsanan las omisiones por las cuales se rechazó la demanda, presupuestos procesales y condiciones de la acción) se puede nuevamente interponer la demanda, lo cual no sucede cuando una demanda ha sido declarada infundada, en cuyo caso la resolución adquiere la calidad de cosa juzgada, por lo que resulta de vital importancia que las instancias de mérito determinen con total claridad cuál es su pronunciamiento con respecto de la demanda interpuesta a fin de que la*

parte que resulte perjudicada con dicho fallo pueda ejercitar válidamente los derechos que le franquea la ley…"[4]

31. En lo que a esto atañe la presente instancia arbitral unipersonal, identifica que esto si configura un ánimo interpretativo que requiere aclararse, al afirmar la propia Contratista que, esta reconoce que por un error material no presentó la prueba que realmente correspondía al presente caso traído a conocimiento del Tribunal Arbitral, lo que a su vez no permitió que esta instancia unipersonal entrará al fondo del pedido de reconocimiento de mayores gastos generales variables.

32. En ese sentido, el razonamiento del Tribunal Arbitral en el numeral 10.67 y 10.156, precisó que, para poder efectuar la verificación de los montos solicitados en calidad de mayores gastos generales variables, tanto para la SAP 09 como para la SAP 11, se necesitaría tener a la vista los componentes del monto ofertado para la Licitación Pública No. 6-2021-MDK/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA, para con ello realizar la verificación aritmética y cotejar los montos solicitado para reconocerlos, ya que se partía del hecho de que si correspondía hacerlo al haberse declarado la procedencia de la SAP 09 y 11.

33. Conforme a lo anterior, ya habiéndose determinado que las ampliaciones de plazo 09 y 11, tanto en fondo como en forma cumplieron con los requisitos para su otorgamiento, y de que no fue posible a este Árbitro Único entrar al fondo del pedido de reconocimiento de mayores gastos generales variables por un error material que se constituye en haber presentado una prueba que no era del presente proceso. Subsiste por ello el derecho de la Contratista, respecto al reconocimiento de los montos pagaderos por los mayores gastos generales variables por las ampliaciones de plazo reconocidas en esta instancia arbitral, en ese sentido, y en efecto, esto se corresponde más a la figura de la improcedencia, ya que el Tribunal Unipersonal reconoció tanto la procedencia

[4] Sentencia. Exp. Cas Nro. 699-2003 La Libertad.

de la SAP 09 y 11, como el hecho de que si correspondería reconocer los mayores gastos generales variables con cargo a su debida cuantificación, pero que no pudo hacerse en esta instancia y en esta oportunidad, dicha operación de cotejo, por el error material antes señalado.

34. Conforme a lo anterior, corresponde en efecto, precisar que en los extremos resolutivos primero y quinto, y en las partes argumentativas del laudo relacionadas, que la declaratoria sobre el pedido de reconocimiento de los mayores gastos generales variables vinculados a las ampliaciones de plazo reconocidas en esta instancia arbitral unipersonal, **es de improcedencia**, conforme se detalla y en el siguiente sentido:

> *"**PRIMERO: DECLARAR FUNDADO EN PARTE,** el primer punto controvertido referido a la primera pretensión principal de la demanda del Consorcio y en ese sentido, **FUNDADA** en la parte que **CORRESPONDE** declarar que el Consorcio tiene derecho a que se le reconozca a su favor la ampliación de plazo N° 09 por diecinueve (19) días calendario. Declárese **IMPROCEDENTE**, en la parte que exige que se ordene a la Entidad pagar los mayores gastos generales variables por la suma de S/ 136.159.48 (Ciento treinta y seis mil ciento cincuenta y nueve con 48/100 soles) incluido IGV, más reajustes e intereses.*
>
> *(…)*
>
> ***QUINTO: DECLARAR FUNDADO EN PARTE**, el quinto punto controvertido referido a la quinta pretensión principal de la demanda del Consorcio y en ese sentido, **FUNDADA** en la parte que **CORRESPONDE** declarar que el CONSORCIO tiene derecho a que se le reconozca a su favor la ampliación de plazo N° 11 por cinco (5) días calendario. Declárese **IMPROCEDENTE**, en la parte que exige que se ordene a la Entidad pagar los mayores gastos generales variables por la suma de S/. 35, 831.44 (treinta y cinco mil ochocientos treinta y uno con 44/100 soles) incluido IGV, más reajustes e intereses.*

35. Se deja constancia que, contrario a lo señalado por la Entidad, esta precisión vía interpretación no constituye afectación a la *tutela jurisdiccional efectiva*[5],

[5] "…supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia…" Numeral 7, STC 9727-2005-PHC-TC.

sino al contrario, significa garantizar la tutela al *derecho al debido proceso*[6] que asiste a ambas partes.

36. Conforme a todo lo visto, corresponde declarar FUNDADA la interpretación en la parte que corresponde al pedido de interpretación sobre los extremos resolutivos primero y quinto.

37. Finalmente, de acuerdo a todo lo ya visto, sobre los extremos resolutivos tercero, séptimo, octavo y noveno, y en lo que atañe a estos, cabe señalar que de los términos en que la Contratista ha solicitado la interpretación del laudo final, se aprecia que esta pretende discutir los argumentos desarrollados por el Tribunal Arbitral Unipersonal al dictar su decisión final sobre estos extremos tercero, séptimo, octavo y noveno, supuesto que se aleja de la verdadera naturaleza de una solicitud de interpretación, asemejándose más a una apelación, en tanto queda claro que la solicitud de la Contratista no tiene como objetivo aclarar puntos que resulten dudosos u oscuros, sino en contradecir la argumentación del Tribunal Arbitral Unipersonal al no estar de acuerdo con ella, y que como se vio en la parte del marco conceptual del presente, ello no responde a los objetivos de la interpretación. En atención a ello, debe declararse IMPROCEDENTE la solicitud de interpretación formulada por la Contratista en torno a estos extremos ya mencionados.

[6] "…significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que [sic] establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer". Numeral 7, STC 9727-2005-PHC-TC.

III. DECISIÓN

El Tribunal Arbitral Unipersonal, en atención a las consideraciones expuestas, resuelve:

PRIMERO: Declarar **FUNDADA** la solicitud de Interpretación presentada por la Contratista respecto al pedido sobre los extremos resolutivos primero y quinto del Laudo Final.

SEGUNDO: Declarar **IMPROCEDENTE** la solicitud de Interpretación presentada por la Contratista respecto al pedido sobre los extremos resolutivos tercero, séptimo, octavo y noveno del Laudo Final.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

DANIEL TRIVEÑO DAZA
Árbitro Único